

T.C. [İLGİLİ] SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

(Kira Tespit Davası)

DAVACI:

Adı Soyadı: [Adınız ve Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

VEKİLİ: (Varsa)

Adı Soyadı: [Avukatınızın Adı ve Soyadı]

Baro Sicil No: [Avukat Baro Sicil Numarası]

Adres: [Avukatınızın Adresi]

DAVALI:

Adı Soyadı: [Karşı Tarafın (Kira/Kiraya Veren) Adı ve Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Bilinmiyorsa boş bırakılabilir]

Adres: [Adres Bilgisi]

KONU: Taşınmazın kira bedelinin tespiti talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

- Davalı ile aramızda [kira başlangıç tarihi] tarihinde yapılan kira sözleşmesi gereği, davalı kiracı olarak taşınmazı kullanmaktadır. Ancak mevcut kira bedeli, taşınmazın günümüz rayiç değerine uygun düşmemektedir.
- Mevcut kira bedeli [mevcut kira bedeli] TL olup, taşınmazın bulunduğu bölgede kira bedellerinin güncellenmesi gerekmektedir. Taşınmazın kira değeri, bölgedeki emsal kira bedelleri dikkate alındığında oldukça düşük kalmaktadır.
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince kira bedelinin, hakkaniyete ve taşınmazın bulunduğu bölgedeki rayiç kira değerlerine uygun olacak şekilde tespit edilmesini talep etmekteyim.
- İşbu davanın açılmasındaki temel amaç, taşınmazımın rayiç değerine uygun bir kira bedeli ile kiraya verilmesini sağlamaktır.

HUKUKİ SEBEPLER:

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
- İlgili diğer mevzuat hükümleri.

DELİLLER:

- Kira sözleşmesi,
- Taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedelleri,
- Bilirkişi raporu,
- Tanık beyanları,
- Tapu kaydı ve diğer ilgili deliller.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle,

- Davaya konu taşınmazın kira bedelinin mahkemece belirlenen hakkaniyetli rayiç kira bedeline yükseltilmesine,
- Bilirkişi incelemesi yapılarak taşınmazın güncel kira değerinin tespit edilmesine,
- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih: [Başvuru Tarihi]

Davacı: [Adınız ve Soyadınız]

İmza: [İmzanız]

AVUKAT

İBRAHİM
ÇELİK